PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN**;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 24 Nopember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melati II No. 24 Rt. 002/003 Komplek Jati Kramat Indah, Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat atau Jl. Lumba II No. 185 Rt. 003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Agus Sujatmoko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM CATUR BHAKTI (LBH-CB) yang beralamat di Al-Aydrus Building 3rd Floor Jl. Raya Condet No. 35 Cililitan Jakarta Timur 13640, berdasarkan Penerapan No. 131/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIBATULLAH ALMUTITAQI alias ATUL bin Alm. AGUSTIAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" DAN *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HIBATULLAH ALMUTITAQI alias ATUL bin Alm. AGUSTIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) unit handphone Realme Poco X3 warna biru hitam dengan simcard nomor 08977843485.

   Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 (satu) buah tote bag warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram (netto seluruhnya 63,5700 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram (netto seluruhnya 10,0368 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram (netto 0,1390 gram);

Dipergunakan dalam perkara a.n terdakwa MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN bersama sama saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dan saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jl. Lumba II Rt. 003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA menghubungi terdakwa untuk menitipkan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu yang sebelumnya dipergunakan bersama-sama di rumah terdakwa dimana barang berupa narkotika jenis sabu dan ganja milik saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA yang ada dirumah akan dibawakan oleh saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA menghubungi saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dan meminta agar barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu didalam kamar saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA dititipkan kepada terdakwa dan setelah itu saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA mengirimkan nomor telpon saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA kepada terdakwa agar lebih mudah melakukan koordinasi untuk menyimpan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu, setelah itu terdakwa menghubungi saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dan menyuruh agar saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA datang kerumah terdakwa dengan membawa barang yang akan disimpan, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA sampai dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt. 003/013 Kemplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat kemudian saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu milik saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA berada didalam box motor sehingga terdakwa mengambil barang tersebut dari dalam box motor dan mengeluarkan isi tote bag warna hitam berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu berat bruto 0,32 gram didepan saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA sambil menunggu kabar saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA mau diapakan barang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib karena tidak ada kabar dari saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA maka terdakwa berinisiatif membawa tote bag warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dan sabu keluar rumah bersama dengan saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dengan menggunakan sepeda motor saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA untuk dibuang dan setelah sampai di suatu tempat yang masih di sekitaran Jl. Lumba II Rt. 003/013 Kemplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat terdakwa membawa tote bag warna hitam seorang diri dan menyuruh saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA menunggu didepan gang kemudian terdakwa menyimpan tote bag warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dan sabu tersebut di atas plafon belakang rumah warga setelah itu terdakwa mengajak saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA untuk kembali kerumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi Choidir Eko Prasetiyo dan saksi Fernando Hutasoit (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Jaksel) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA di warung rokok belakang hotel W Home Benhil Jl. Bendungan Jatiluhur No. 60 Rt. 02/01 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat dan ketika dilakukan penggeledahan serta interogasi, saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA mengakui bahwa telah meminta kepada saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA untuk membereskan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu yang berada didalam kamarnya dan dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Choidir Eko Prasetiyo dan saksi Fernando Hutasoit pada pukul 23.00 wib mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt. 003/013 Kemplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme Poco X3 warna biru hitam dengan simcard nomor 08977843485 beserta 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah tote bag warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram yang sebelumya tersangka simpan diatas plafon rumah warga yang tidak berada jauh dari rumah terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA dan saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dalam menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 63,5700 gram dan 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,0368 gram adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN bersama sama saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dan saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jl. Lumba II Rt. 003/013 Kemplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA menghubungi terdakwa untuk menitipkan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu yang sebelumnya dipergunakan bersama-sama di rumah terdakwa dimana barang berupa narkotika jenis sabu dan ganja milik saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA yang ada dirumah akan dibawakan oleh saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA menghubungi saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dan meminta agar barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu didalam kamar saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA dititipkan kepada terdakwa dan setelah itu saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA mengirimkan nomor telpon saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA kepada terdakwa agar lebih mudah melakukan koordinasi untuk menyimpan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu, setelah itu terdakwa menghubungi saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dan menyuruh agar saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA datang kerumah terdakwa dengan membawa barang yang akan disimpan, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA sampai dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt. 003/013 Kemplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat kemudian saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu milik saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA berada didalam box motor sehingga terdakwa mengambil barang tersebut dari dalam box motor dan mengeluarkan isi tote bag warna hitam berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10,87 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram didepan saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA sambil menunggu kabar saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA mau diapakan barang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib karena tidak ada kabar dari saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA maka terdakwa berinisiatif membawa tote bag warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dan sabu keluar rumah bersama dengan saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dengan menggunakan sepeda motor saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA untuk dibuang dan setelah sampai di suatu tempat yang masih di sekitaran Jl. Lumba II Rt. 003/013 Kemplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat terdakwa membawa tote bag warna hitam seorang diri dan menyuruh saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA menunggu didepan gang kemudian terdakwa menyimpan tote bag warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dan sabu tersebut di atas plafon belakang rumah warga setelah itu terdakwa mengajak saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA untuk kembali kerumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi Choidir Eko Prasetiyo dan saksi Fernando Hutasoit (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Jaksel) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA di warung rokok belakang hotel W Home Benhil Jl. Bendungan Jatiluhur No. 60 Rt. 02/01 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat dan ketika dilakukan penggeledahan serta interogasi, saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA mengakui bahwa telah meminta kepada saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA untuk membereskan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu yang berada didalam kamarnya dan dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Choidir Eko Prasetiyo dan saksi Fernando Hutasoit pada pukul 23.00 wib mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt. 003/013 Kemplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Poco X3 warna biru hitam dengan simcard nomor 08977843485 beserta 1 (satu) buah tote bag warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram yang sebelumya tersangka simpan diatas plafon rumah warga yang tidak berada jauh dari rumah terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA dan saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dalam menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1390 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 62 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHOIDIR EKO PRASETIYO**, di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
   - Bahwa Saksi dan Tim kepolisian menangkap MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL BIN KHAERI MUSTOFA pada tanggal 24 November 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Warung Rokok belakang Hotel W Home Benhil yang berlamat di Jl. Bendungan Jatiluhur No.60 Rt.02, Rw. 01, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Saksi ALUL, tidak ditemukan barang bukti berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika, namun dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) hp merk Iphone X warna hitam dengan nomer sim card: 0813 8350 9241;

- Bahwa Saksi ALUL kooperatif dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal 24 November 2022, sekitar jam 14.00 wib pada saat Saksi ALUL sedang berada di Lobi Hotel W Home Benhill, Saksi ALUL menelpon Saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA, dengan maksud meminta Saksi UMANG untuk pulang dan membereskan barang-barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang berada di kamar Saksi ALUL dan setelah itu barang tersebut diminta dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk diamankan, kemudian Saksi UMANG menyetujuinya, dari keterangan Saksi ALUL, Saksi dan Saksi FERNANDO HUTASOIT bersama rekan – rekan dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan, Kemudian pada tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ditangkap pada saat sedang didalam rumah yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt.003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa semula dapat disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Realme Poco X3 warna biru hitam dengan nomor simcard : 0897-7843-485;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi FERNANDO HUTASOIT langsung menanyakan barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Saksi ALUL melalui Saksi UMANG disimpan dimana, lalu Terdakwa bersama Saksi dan Saksi FERNANDO HUTASOIT menuju ke lokasi dimana barang tersebut Terdakwa simpan, setelah sampai di lokasi, yaitu dibelakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukan dimana barang tersebut disimpan dan Saksi yang mengambil Tote Bag (tas jinjing) warna hitam yang didalamnya berisi barang (narkotika jenis ganja dan sabu) yang berada di atas plafon belakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi dan tim kepolisian kembali kerumah Terdakwa, setiba dirumah, lalu isi dari Tote Bag (tas jinjing) warna hitam dikeluarkan dan ditunjukan kepada Terdakwa dan Saksi ALUL berupa :
  - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 96,42 Gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 10,87 Gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu, berat bruto 0,32 Gram, yang kemudian dimasukan kembali kedalam bungkus plastik klip transparan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib Saksi UMANG ditangkap pada saat sedang di warung kopi belakang kampus STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi UMANG dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S warna biru dengan nomor simcard : 0812-8204-5567;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FERNANDO HUTASOIT**, di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
   - Bahwa Saksi dan Tim kepolisian menangkap Saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL BIN KHAERI MUSTOFA pada tanggal 24 November 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Warung Rokok belakang Hotel W Home Benhil yang berlamat di Jl. Bendungan Jatiluhur No.60 Rt.02, Rw. 01, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Saksi ALUL, tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, namun dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) hp merk Iphone X warna hitam dengan nomer sim card: 0813 8350 9241;
   - Bahwa Saksi ALUL kooperatif dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal 24 November 2022, sekitar jam 14.00 wib pada saat Saksi ALUL sedang berada di Lobi Hotel W Home Benhill, Terdakwa menelpon Saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA, dengan maksud meminta Saksi UMANG untuk pulang dan membereskan barang-barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang berada di kamar Terdakwa dan setelah itu barang tersebut diminta dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk diamankan, kemudian Saksi UMANG menyetujuinya, dari keterangan Saksi ALUL, Saksi dan Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO bersama rekan – rekan dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan, Kemudian pada tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ditangkap pada saat sedang didalam rumah yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt.003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa semula dapat disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Realme Poco X3 warna biru hitam dengan nomor simcard : 0897-7843-485;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO langsung menanyakan barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Saksi ALUL melalui Saksi UMANG disimpan dimana, lalu Terdakwa bersama Saksi dan Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO menuju ke lokasi dimana barang tersebut Terdakwa simpan, setelah sampai di lokasi, yaitu dibelakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukan dimana barang tersebut disimpan dan Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO yang mengambil Tote Bag (tas jinjing) warna hitam yang didalamnya berisi barang (narkotika jenis ganja dan sabu) yang berada di atas plafon belakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi dan tim kepolisian kembali kerumah Terdakwa, setiba dirumah, lalu isi dari Tote Bag (tas jinjing) warna hitam dikeluarkan dan ditunjukan kepada Terdakwa dan Saksi ALUL berupa :
  - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 96,42 Gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 10,87 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu, berat bruto 0,32 Gram, yang kemudian dimasukan kembali kedalam bungkus plastik klip transparan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib Saksi UMANG ditangkap pada saat sedang di warung kopi belakang kampus STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi UMANG dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S warna biru dengan nomor simcard : 0812-8204-5567;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MAULANA LUKMAN NURHAKIM alias UMANG bin KHAERI MUSTOFA**, di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib pada saat sedang di warung kopi belakang kampus STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berada di warung kopi belakang kampus tempat Saksi kuliah yaitu di STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Saksi ALUL menelpon Saksi via WhatsApp dengan mempertanyakan keberadaan Saksi, lalu Saksi sedang ada di kampus, lalu Saksi ALUL memerintahkan agar segera pulang dan membereskan barang-barang (narkotika) yang ada dirumah, beberapa menit kemudian Saksi melakukan panggilan video (video call) terhadap dan mengatakan sudah berada dirumah, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi ALUL barangnya dimana saja, kemudian Saksi ALUL menjawab ada di TOTEBAG (tas jinjing) warna hitam, diatas lemari kamar, kemudian Saksi menunjukkan ke Saksi ALUL TOTEBAG (tas jinjing) warna hitam dengan cara dipegang dengan tangannya, dan menujukan isi TOTEBAG (tas jinjing) warna hitam, kemudian Saksi ALUL membenarkan barang tersebut, kemudian memerintahkan agar segera hubungi Terdakwa untuk dititipkan ke dia, lalu Saksi mengiyakan, kemudian Saksi ALUL mengirim nomornya Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon balik Saksi untuk memberikan alamat rumahnya dan Saksi langsung bergegas ke alamat tersebut., sesampainya di rumah Terdakwa sekitar jam 15.00 wib yang beralamat di Jl. Lumba 2 No. 185 Rt. 03, Rw. 13, Kel. Jatikramat, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Saksi langsung disuruh masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa langsung menanyakan dimana barang (narkotika) tersebut, kemudian Saksi langsung memberitahu bahwa barangnya ada di dalam box motor Saksi dan Terdakwa ambil lalu dibawa masuk kedalam rumah serta diperlihatkan kepada Saksi dan sambil menunggu kabar dari Saksi ALUL untuk mau diapakan barang tersebut, Saksi dan Terdakwa mengobrol dan minum kopi diruang tamu;
- Bahwa sekitar jam 17.00 wib, karna tidak ada kejelasan dari Saksi ALUL, lalu Terdakwa mengajak Saksi keluar rumah dengan membawa barang tersebut menggunakan motor Saksi dengan maksud untuk di buang di suatu tempat. setelah sampai di suatu tempat yang masih disekitar komplek tidak jauh dari rumah Terdakwa, Saksi disuruh turun dari motor dan disuruh menunggu didepan gang, lalu Terdakwa lanjut pergi ketempat yang Saksi tidak tahu dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membawa barang (narkotika) tersebut, tidak lama Saksi dijemput kembali oleh Terdakwa dan langsung menuju rumahnya;

- Bahwa setelah sampai rumah Terdakwa, sekitar jam 18.00 wib Saksi memutuskan untuk kembali ke warung belakang kampus tempat Saksi kuliah di STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2022 sekitar jam 01.00 wib saat Saksi sedang duduk di warung belakang kampus tempat Saksi kuliah datang beberapa orang laki – laki yang tidak Saksi kenal dan mengaku dari polres Jakarta selatan dan pada saat dilakukan penggeledahan dapat disita dari penguasaan Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S warna biru denan nomor simcard : 0812-8204-5567;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA alias UBAY alias ALUL bin KHAERI MUSTOFA**, di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Tim kepolisian menangkap Saksi pada tanggal 24 November 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Warung Rokok belakang Hotel W Home Benhil yang berlamat di Jl. Bendungan Jatiluhur No.60 Rt.02, Rw. 01, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Saksi, tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, namun dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) hp merk Iphone X warna hitam dengan nomer sim card: 0813 8350 9241;
   - Bahwa Saksi kooperatif dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal 24 November 2022, sekitar jam 14.00 wib pada saat Saksi sedang berada di Lobi Hotel W Home Benhill, Saksi menelpon Saksi UMANG, dengan maksud meminta Saksi UMANG untuk pulang dan membereskan barang-barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang berada di kamar Saksi dan setelah itu barang tersebut diminta dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk diamankan, kemudian Saksi UMANG menyetujuinya;
   - Bahwa Saksi membeli narkotika jenis ganja di Halte Bus Universitas Pancasila Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan kepada sdr. SHAM AFFANDI sebanyak 1 kg dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika ganja sebanyak 1 kg tersebut kemudian Saksi jadikan beberapa paket menjadi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat dan 5 (lima) bungkus plastik klip dan dari paketan tersebut Saksi telah menjual sebanyak 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika ganja serta 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja kepada orang lain sehingga tersisa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja;

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. ADNAN FADLI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di depan Sekolah SMPN 49 Jakarta sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,4 gram dan setelah mendapatkan sabu kemudian Saksi menuju rumah Saksi ATUL, kemudian Saksi bersama Saksi ATUL menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ditangkap pada saat sedang didalam rumah yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt.003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa semula dapat disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Realme Poco X3 warna biru hitam dengan nomor simcard : 0897-7843-485;
- Bahwa kemudian tim kepolisian langsung menanyakan barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Saksi ALUL melalui Saksi UMANG disimpan dimana, lalu Terdakwa bersama tim kepolisian menuju ke lokasi dimana barang tersebut Terdakwa simpan, setelah sampai di lokasi, yaitu dibelakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukan dimana barang tersebut disimpan dan ada anggota kepolisian yang mengambil Tote Bag (tas jinjing) warna hitam yang didalamnya berisi barang (narkotika jenis ganja dan sabu) yang berada di atas plafon belakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama tim kepolisian kembali kerumah Terdakwa, setiba dirumah, lalu isi dari Tote Bag (tas jinjing) warna hitam dikeluarkan dan ditunjukan kepada Terdakwa dan Saksi ALUL berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 96,42 Gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 10,87 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu, berat bruto 0,32 Gram, yang kemudian dimasukan kembali kedalam bungkus plastik klip transparan;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari Saksi UMANG dengan maksud dititipkan kepada Terdakwa untuk diamankan atas perintah Saksi ALUL;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Realme Poco X3 warna biru hitam dengan simcard nomor 08977843485;
- 1 (satu) buah tote bag warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram (netto seluruhnya 63,5700 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram (netto seluruhnya 10,0368 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram (netto 0,1390 gram);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ALUL ditangkap oleh Tim kepolisian pada tanggal 24 November 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Warung Rokok belakang Hotel W Home Benhil yang berlamat di Jl. Bendungan Jatiluhur No.60 Rt.02, Rw. 01, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ALUL, tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, namun dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) hp merk Iphone X warna hitam dengan nomer sim card: 0813 8350 9241;

- Bahwa Saksi ALUL kooperatif dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal 24 November 2022, sekitar jam 14.00 wib pada saat Saksi ALUL sedang berada di Lobi Hotel W Home Benhill, Terdakwa menelpon Saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA, dengan maksud meminta Saksi UMANG untuk pulang dan membereskan barang-barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang berada di kamar Saksi ALUL dan setelah itu barang tersebut diminta dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk diamankan, kemudian Saksi UMANG menyetujuinya, dari keterangan Saksi ALUL Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO dan Saksi FERNANDO HUTASOIT bersama rekan – rekan dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan, Kemudian pada tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ditangkap pada saat sedang didalam rumah yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt.003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa semula dapat disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Realme Poco X3 warna biru hitam dengan nomor simcard : 0897-7843-485;
- Bahwa kemudian Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO dan Saksi FERNANDO HUTASOIT langsung menanyakan barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Saksi ALUL melalui Saksi UMANG disimpan dimana, lalu Terdakwa bersama Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO dan Saksi FERNANDO HUTASOIT menuju ke lokasi dimana barang tersebut Terdakwa simpan, setelah sampai di lokasi, yaitu dibelakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukan dimana barang tersebut disimpan dan Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO yang mengambil Tote Bag (tas jinjing) warna hitam yang didalamnya berisi barang (narkotika jenis ganja dan sabu) yang berada di atas plafon belakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama tim kepolisian kembali kerumah Terdakwa, setiba dirumah, lalu isi dari Tote Bag (tas jinjing) warna hitam dikeluarkan dan ditunjukan kepada Terdakwa dan Saksi ALUL berupa :
  - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 96,42 Gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 10,87 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu, berat bruto 0,32 Gram, yang kemudian dimasukan kembali kedalam bungkus plastik klip transparan;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tote bag warna hitam yang telah disita dari Saksi ALUL dan Terdakwa, di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram (netto seluruhnya 63,5700 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram (netto seluruhnya 10,0368 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram (netto 0,1390 gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 63,5700 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,0368 gram adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1390 gram adalah benar narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dan Saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA terhadap narkotika tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari saksi UMANG dengan maksud dititipkan kepada Terdakwa untuk diamankan atas perintah Saksi ALUL;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum d persidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ALUL ditangkap oleh Tim kepolisian pada tanggal 24 November 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Warung Rokok belakang Hotel W Home Benhil yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlamat di Jl. Bendungan Jatiluhur No.60 Rt.02, Rw. 01, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Saksi ALUL, tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, namun dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) hp merk Iphone X warna hitam dengan nomer sim card: 0813 8350 9241;

- Bahwa Saksi ALUL kooperatif dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal 24 November 2022, sekitar jam 14.00 wib pada saat Saksi ALUL sedang berada di Lobi Hotel W Home Benhill, Terdakwa menelpon Saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA, dengan maksud meminta Saksi UMANG untuk pulang dan membereskan barang-barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang berada di kamar Saksi ALUL dan setelah itu barang tersebut diminta dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk diamankan, kemudian Saksi UMANG menyetujuinya, dari keterangan Saksi ALUL Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO dan Saksi FERNANDO HUTASOIT bersama rekan – rekan dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan, Kemudian pada tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ditangkap pada saat sedang didalam rumah yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt.003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa semula dapat disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Realme Poco X3 warna biru hitam dengan nomor simcard : 0897-7843-485;
- Bahwa kemudian Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO dan Saksi FERNANDO HUTASOIT langsung menanyakan barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Saksi ALUL melalui Saksi UMANG disimpan dimana, lalu Terdakwa bersama Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO dan Saksi FERNANDO HUTASOIT menuju ke lokasi dimana barang tersebut Terdakwa simpan, setelah sampai di lokasi, yaitu dibelakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukan dimana barang tersebut disimpan dan Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO yang mengambil Tote Bag (tas jinjing) warna hitam yang didalamnya berisi barang (narkotika jenis ganja dan sabu) yang berada di atas plafon belakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama tim kepolisian kembali kerumah Terdakwa, setiba dirumah, lalu isi dari Tote Bag (tas jinjing) warna hitam dikeluarkan dan ditunjukan kepada Terdakwa dan Saksi ALUL berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 96,42 Gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 10,87 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu, berat bruto 0,32 Gram, yang kemudian dimasukan kembali kedalam bungkus plastik klip transparan;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tote bag warna hitam yang telah disita dari Saksi ALUL dan Terdakwa, di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram (netto seluruhnya 63,5700 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram (netto seluruhnya 10,0368 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram (netto 0,1390 gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 63,5700 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,0368 gram adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1390 gram adalah benar narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dan Saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA terhadap narkotika tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari saksi UMANG dengan maksud dititipkan kepada Terdakwa untuk diamankan atas perintah Saksi ALUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Percobaanatau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum d persidangan terungkap bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari saksi UMANG dengan maksud dititipkan kepada Terdakwa untuk diamankan atas perintah Saksi ALUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum d persidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ALUL ditangkap oleh Tim kepolisian pada tanggal 24 November 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Warung Rokok belakang Hotel W Home Benhil yang berlamat di Jl. Bendungan Jatiluhur No.60 Rt.02, Rw. 01, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Saksi ALUL, tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, namun dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) hp merk Iphone X warna hitam dengan nomer sim card: 0813 8350 9241;
- Bahwa Saksi ALUL kooperatif dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal 24 November 2022, sekitar jam 14.00 wib pada saat Saksi ALUL sedang berada di Lobi Hotel W Home Benhill, Terdakwa menelpon Saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA, dengan maksud meminta Saksi UMANG untuk pulang dan membereskan barang-barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang berada di kamar Saksi ALUL dan setelah itu barang tersebut diminta dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk diamankan, kemudian Saksi UMANG menyetujuinya, dari keterangan Saksi ALUL Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO dan Saksi FERNANDO HUTASOIT bersama rekan – rekan dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan, Kemudian pada tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ditangkap pada saat sedang didalam rumah yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt.003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa semula dapat disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Realme Poco X3 warna biru hitam dengan nomor simcard : 0897-7843-485;
- Bahwa kemudian Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO dan Saksi FERNANDO HUTASOIT langsung menanyakan barang berupa narkotika jenis ganja dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Saksi ALUL melalui Saksi UMANG disimpan dimana, lalu Terdakwa bersama Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO dan Saksi FERNANDO HUTASOIT menuju ke lokasi dimana barang tersebut Terdakwa simpan, setelah sampai di lokasi, yaitu dibelakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukan dimana barang tersebut disimpan dan Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO yang mengambil Tote Bag (tas jinjing) warna hitam yang didalamnya berisi barang (narkotika jenis ganja dan sabu) yang berada di atas plafon belakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama tim kepolisian kembali kerumah Terdakwa, setiba dirumah, lalu isi dari Tote Bag (tas jinjing) warna hitam dikeluarkan dan ditunjukan kepada Terdakwa dan Saksi ALUL berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 96,42 Gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 10,87 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu, berat bruto 0,32 Gram, yang kemudian dimasukan kembali kedalam bungkus plastik klip transparan;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tote bag warna hitam yang telah disita dari Saksi ALUL dan Terdakwa, di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram (netto seluruhnya 63,5700 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram (netto seluruhnya 10,0368 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram (netto 0,1390 gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 63,5700 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,0368 gram adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1390 gram adalah benar narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dan Saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA terhadap narkotika tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari saksi UMANG dengan maksud dititipkan kepada Terdakwa untuk diamankan atas perintah Saksi ALUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Percobaanatau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum d persidangan terungkap bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari saksi UMANG dengan maksud dititipkan kepada Terdakwa untuk diamankan atas perintah Saksi ALUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap status barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat. dan merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dan sopan di dalam persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hibatullah Almutitaqi als Atul bin alm Agustian tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" dan "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hibatullah Almutitaqi als Atul bin alm Agustian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit handphone Realme Poco X3 warna biru hitam dengan simcard nomor 08977843485;

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) buah Tote Bag warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram (netto seluruhnya 63,5700 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram (netto seluruhnya 10,0368 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram (netto 0,1390 gram);

   Dipergunakan dalam perkara a.n terdakwa MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juni 2023**, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ari Muladi, S.H., dan Rika Mona Pandegirot, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Taslihiyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh **Saparina Syapriyanti, S.H., M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Raden Ari Muladi, S.H. **Samuel Ginting, S.H., M.H.**

Rika Mona Pandegirot, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Taslihiyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)